

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 32	처분요구일자	2018. 07. 26
처 분 종 류	시정(환수), 통보		
관 계 부 서	□□□□처(□□□□팀), ○○○○처(□□□□팀, ㉠팀), ◆◆◆◆처(○○○○○○팀)		
제 목	비상대근비 지급 부적정		

지 적 내 용

□□□□처(□□□□팀), ○○○○처(□□□□팀, ㉠팀)에서는 공항내 ○○○○시설, ○○시설, ○○시설 유지관리용역 관리업무를 담당하고 있다.

○○, ○○ 시설물의 유지관리업무를 수행하고 있는 유지관리용역업체에서는 업무수행중 ○○○, ○○ 등 비정상 상황이 발생될 경우 비상근무를 수행하고 근로기준법령에서 규정하고 있는 연장근로수당, 휴일근로수당, 야간수당을 청구하여 지급받고 있다.

한편, 개정전 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일근로)에 따르면 사용자는 연장근로와 야간근로(오후 10시부터 오전10시까지 사이의 근로) 또는 휴일근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 지급하도록 하고 있고, 대법원판결 및 고용노동부의 행정해석에 따라 휴일근로 중 8시간 미만의 근로는 휴일근로수당만 지급하고, 8시간을 초과하는 부분에 한하여 휴일근로수당과 연장근로수당을 가산하여 지급하도록 하고 있다.

하지만, □□□□처(□□□□팀), ○○○○처(□□□□팀, ㉠팀)에서는 해당 유지관리용역의 휴일 비상근무에 따른 근로수당을 산정하면서 휴일 근로시간 중 09:00부터 18:00까지 해당하는 근로시간은 휴일근로시간(8

시간)으로 인정하고, 휴일 근무시간 중 나머지 시간(00:00부터 09:00까지, 18:00부터 24:00까지)에는 근로시간에 관계없이 일률적으로 휴일근로수당과 연장근로수당이 가산된 기성금액을 인정하였다.

그 결과, 휴일 근무시간이 8시간 미만인 경우로써 16:00부터 20:00까지 4시간을 근무한 경우, 근로시간이 8시간 미만이므로 휴일근로수당만 지급하여야 하나, 16:00부터 18:00시에 해당하는 2시간에 대해서는 휴일근로수당을 지급하고, 18:00부터 20:00에 해당하는 2시간은 휴일근로수당과 연장근로수당을 가산하여 지급하는 등 각 용역별로 [표1]과 같이 비상대근비를 과다 지급하였다.

[표 1] 최근 5년간 비상대근비 지급금액 재산정 결과

구 분	기지급	재산정	과다지급금
○○○○시설 유지관리용역	1,351,710,092	1,306,140,456	45,569,636
○○시설 유지관리용역	772,703,254	750,159,948	22,543,306
○○시설 유지관리용역	59,698,266	54,902,350	4,795,916
계	2,184,111,612	2,111,202,754	72,908,858

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 감사결과에 따라 과다청구된 비상대근비를 환수조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

①사장(□□□□처장, ⊙⊙⊙⊙처장)은 유지관리용역 수행중 휴일근로수당과 연장근로수당을 중복하여 과다 지급한 비상대근비 72,410,983원을 『환수』 하시기 바랍니다.(시정(환수))

② 사장(◆◆◆◆처장)은 현재 시행중인 아웃소싱 용역에서 휴일근로수당과 연장근로수당 가산에 대한 명확한 기준을 통보하고, 과다 지급된 비상대근비가 있을 경우 환수하도록 유지관리용역 담당부서에 통보하시기 바랍니다.(통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략